



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/17/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקח בכיר על רישום מקרקעין אורן
סילברמן

התובעת: גוטמן נאוה
ע"י ב"כ עוה"ד דורון אוחיון
מרחוב חפץ חיים 20 ירושלים

- נ ג ד -

הנתבעת: אמאר אוולין
מרחוב הרב ברלין 16 ירושלים

ה ח ל ט ה

1. התובעת עותרת לקבלת פיצוי בסך של 19,100 ₪ בגין נזקים שנגרמו לה עקב פינוי חפציה על ידי הנתבעת ממחסן משותף בבית ברחוב הרב ברלין 16 ירושלים. במסגרת התובענה עותרת התובעת לשיפוי בגין הרס מדיח כלים ושולחן וכן פיצוי בגין נזק לו ממוני בגין עוגמת נפש ושכ"ט ע"ד.

2. לאחר שבחנתי את כתב התביעה הגעתי למסקנה כי אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתובענה. ויודגש, מצאתי מקום ליתן החלטה זו כבר עתה, עוד בטרם הומצאה לנתבעים, על מנת לקדם את ההליך ולחסוך בהוצאות מיותרות לתובעת.

3. סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969.

4. בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 לחוק וקבעו כי אין להרחיב את פירושו. כך נקבע בד"נ 20/73 שמע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין... מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות". כך נקבע גם על פי הלכה הפסוקה כי עילת המטרד איננה בסמכותו של המפקח (וכמוה גם עילות נוספות כגון היפר חובה חקוקה) (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).

יוצא, אם כן, כי המחוקק העניק למפקח סמכויות שיפוטיות לדון בעילות מסויימת באופן מפורש וברור ובהן בלבד. כל עילה אחרת שלא הוגדרה במפורש איננה מצויה בגדר סמכות המפקח.

5. תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011 אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחוייבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגביו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/17/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם, אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את התקנה הנ"ל להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

6. ויודגש, בהתאם להוראות הדין סמכותו השיפוטית של מפקח נרכשת בנוגע לעילת התביעה בהליך הנדון בפניו ולא על פי מבחן הסעד המבוקש (ר' למשל בע"א 3700/15 אורי רוט נ' מיכל עגנון (פורסם בנבו)).

7. עילת התביעה בהליך דנן מוגדרת, במפורש, מכח דיני הנזיקין - מדובר בתובענה לתשלום פיצוי בגין נזקים ממוניים ונזקים בלתי ממוניים (עגמת נפש) שנגרמו לתובעת בשל התנהלות הנתבעת בנוגע למטלטלין של התובעת (ר' סעיף 16 לכתב התביעה).

גם הסעדים הנתבעים במסגרת התובענה, כל כולם, מקורם נזיקי – כך, תשלום בגין נזקים ממוניים בגין ביצוע עוולה הקשורה במטלטלין (נזק למדיח כלים ולשולחן). סעד של פיצוי בגין נזקים, מעצם טיבו וטבעו, עילתו נזיקית, ודאי כאשר מדובר בסעד של פיצוי המחייב שומה והערכה. כך גם הסעד המרכזי – פיצוי בגין עגמת נפש, מעצם טיבו וטבעו עילתו נזיקית בלבד.

8. עילת התביעה היחידה במסגרת פקודת הנזיקין [נוסח חדש], בה ניתנה למפקח סמכות עניינית מקבילה לזו של בית משפט שלום, היא עילה בעוולה של הסגת גבול. ביתר העוולות שבפקודת הנזיקין אין מפקח על רישום מקרקעין מוסמך עניינית לדון. הסעדים המבוקשים כאמור אינם קשורים לעוולה של הסגת גבול, שממילא לא נטענה.

9. ויודגש, כתב התביעה אינו מגלה כל עילה מבין העילות הנתונות לסמכותו העניינית של המפקח על סעיף 72 לחוק המקרקעין, בין עילה על פי הוראות הדין ובין על פי תקנון הבית. ויוער, ממילא אין בהוראות התקנון המצוי כדי להביא לחיוב נזיקי בתשלום פיצויים, אלא, לכל היותר, לחיוב בצוי עשה, שממילא כלל לא נתבקשו כאן ואינם רלבנטיים.

10. זאת ועוד. אין די בעובדה כי מדובר בבית משותף ובסכסוך בין בעלי דירות בו כדי להקנות סמכות למפקח על רישום מקרקעין שעה שלא הוקנתה לו הסמכות לדון בסכסוך במסגרת החוק - כשם שמפקח איננו מוסמך לדון בתובענה שעניינה "נזקי פח" בתאונת דרכים בין כלי רכב של שני בעלי דירות בבית משותף (אפילו אם ארעה בתחום החניה המשותפת) כך הוא אינו מוסמך לדון בתובענה נזיקית בגין גרם נזק למטלטלין, ודאי נזק מכוון כפי שנטען בהליך דנן.

11. מכל מקום, התובענה גם איננה עוסקת כלל בנזקים למקרקעין אלא בנוגע למיטלטלין בלבד כאמור. בהתאם, ממילא, מדובר בנזקים שאינם קשורים כלל להוראות דיני המקרקעין הרלבנטיים לדיון בפני המפקח.

12. לאור האמור לעיל אני קובע כי אינני מוסמך לדון בתובענה דנן כפי שהוגשה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/17/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

13. בפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בת"א ע"י כב' השופטת חיות ב-ע"א 1730/99 ז.ה.ר בע"מ ואח' נ. יום טוב בע"מ (לא פורסם) נקבע כי למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות להעביר תביעות לבית משפט השלום: "בנסיבות אלה, לא היה מקום לדחות (ע"י המפקח, א.ס.) את העתירה החילונית שהעלו המערערות והיה זה מן הראוי להעתר לה ולהעביר את התביעות שבנדון לבית משפט השלום המוסמך, על מנת שהמערערות תוכלנה להביא את תביעותיהן בפניו".

חיזוק לעמדה זו מצוי במאמרה של נשיאת בתי משפט השלום במחוז תל אביב - יפו, השופטת עדנה בקנשטיין, במאמרה "הלא יעבירו עוד?", עלי משפט כרך ה' מרץ 2006 (תשס"ו), 7.

14. לאור האמור לעיל, ובהתאם להחלטה שניתנה בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופט ד"ר קלינג בת"א (ת"א) 1098/01 פיק נכסים בע"מ נגד נציגות הבית המשותף תק - מח 2002 (2) 3071, למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות בהתאם להוראות סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד - 1984, להעביר תביעה, שאינה בסמכותו, לבית המשפט המוסמך.

15. לאור האמור לעיל, ולאור היות הסמכות לדון בתובענה נתונה לבית משפט אחר, אני מורה, בהתאם לסעיף 79(א) הנ"ל, על העברת התביעה לדיון לבית-משפט השלום במחוז ירושלים המוסמך לדון בה.

16. מאחר והחלטתה זו ניתנה על יסוד כתב התביעה, ועוד בטרם זה הומצא לנתבעת, אין צו להוצאות.

17. ככל שידרש תשלום אגרה בבית משפט השלום לשם ניהול ההליך שם תושב לתובעת האגרה ששולמה בעת הגשת הליך זה, בכפוף להגשת המסמכים הנדרשים לביצוע ההחזר ואסמכתא על תשלום האגרה בבית משפט השלום.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלישכתי בתאריך י"ז טבת תשע"ז, 15 ינואר 2017, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין
ירושלים